

1500250-43.2021.8.26.0609

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2038155/2021 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA,

16139685 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 456/21/614 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2038155

- 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

Vara Criminal

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500250-43.2021.8.26.0609 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500250-43.2021.8.26.0609

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2038155/2021 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA,

16139685 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 456/21/614 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2038155

- 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARLAN GOMES ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Vistos.

ARLAN GOMES ALVES, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Narra a denúncia que no dia 09 de fevereiro de 2021, por volta das 13h00, na Rua Fideralina Gomes de Almeida, n.º 380, Jardim Freitas Júnior, nesta cidade e comarca, o acusado trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, aproximadamente 5,1g de cocaína, acondicionados em 14 invólucros plásticos; aproximadamente 2g de cocaína, na forma de crack, acondicionados em 14 invólucros plásticos; e aproximadamente 29,8g de maconha,

aconicionados em 13 invólucros plásticos, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a inicial, policiais civis em patrulhamento de rotina pelo endereço supracitado avistaram o denunciado, que trazia consigo uma sacola preta e este, ao notar a presença da viatura policial, correu e se escondeu atrás de um caminhão ali estacionado. Diante disso, os agentes policiais decidiram abordá-lo. De acordo com a narrativa inicial, realizada a abordagem, perceberam que Arlan não mais trazia consigo o saco preto visto anteriormente. Então, realizaram revista atrás do caminhão, local onde o denunciado havia se escondido e, encontraram o saco plástico de cor preta com as porções de drogas acima mencionadas. Consta que, indagado, o acusado confessou informalmente a prática delitiva, acrescentando que escondeu o saco atrás do caminhão para as drogas não serem encontradas em sua posse. Conclui a inicial que a finalidade mercantil da droga é evidenciada pela diversidade e quantidade das drogas apreendidas, separadas em porções individuais e prontas para o comércio, pela confissão informal do denunciado, bem como pelas demais circunstâncias que envolvem o caso.

Notificado o acusado, apresentou defesa preliminar às fls. 94/95.

A denúncia foi recebida em 05 de novembro de 2021 (fls. 97/100).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas André Alonso Molina e Cesar José Felipe, seguindo-se o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa do acusado pediu a fixação as penas no mínimo legal, a aplicação da confissão espontânea e a redução das penas pelo fato de o acusado ser primário. Ainda, pediu que seja computado na fixação do regime prisional o tempo de prisão provisória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/04, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 05, pelo laudo de constatação de fls. 21/23 e pelo laudo toxicológico definitivo de fls. 108/110.

Da mesma forma, a prova oral comprova a autoria delitiva

A testemunha André Alonso Molina afirmou que estavam em diligência pelo local, com viatura caracterizada. Passando pela via pública observaram um indivíduo, que apresentou nervosismo ao ver a viatura. Com a aproximação da viatura, o indivíduo foi se esconder atrás de um caminhão. Dada a atitude suspeita, fizeram a abordagem. Contudo, em revista pessoal, nada foi encontrado com o réu. Quando viram o acusado pela viatura, viram que havia uma sacola com o réu. No momento da revista, tal sacola não estava mais em poder do acusado. No entanto, a sacola foi encontrada entre os pneus do caminhão, no meio da roda. Informalmente, o acusado confessou a prática do tráfico.

A testemunha Cesar José Felipe estavam a serviço da chefia do 1º dp. Quando adentraram na Rua Fideralina, o acusado foi para trás de um caminhão. No momento da abordagem, o acusado saiu de trás do caminhão. Feita a abordagem pessoal, nada foi encontrado com o acusado. Feita a busca onde o acusado estava escondida, foi encontrada uma sacola preta contendo droga. Quando o acusado foi se esconder, estava com essa sacola plástica preta na mão, sendo que foi isso que chamou a atenção. O acusado não resistiu à prisão e confessou a prática delitiva.

O acusado confessou a prática delitiva, afirmando que praticou o tráfico por necessidade financeira. Disse que estava traficando havia pouco tempo.

Feito o relato da prova oral, verifica-se que ficou suficientemente demonstrado que a droga apreendida pertencia ao acusado. Com efeito, ambas as testemunhas policiais relataram terem visto o acusado portando a sacola contendo droga posteriormente encontrada perto do caminhão atrás do qual o acusado se escondeu. O acusado admitiu a posse da droga, confirmando que estava no local fazendo a venda do entorpecente. A finalidade mercantil é demonstrada pela variedade e quantidade da droga e pela própria confissão.

Passa-se à dosimetria das penas.

O acusado é primário e de bons antecedentes (fls. 111/112), possuindo apenas ações em andamento, apontamentos que não podem ser considerado em seu desfavor. No mais, as circunstâncias são inerentes à espécie, de modo que fixo as penas no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, a confissão espontânea não tem o condão de reduzir as penas para aquém do mínimo legal.

Na terceira etapa, reitera-se que o acusado é primário e de bons antecedentes. Anota-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal" (AgRg no AgRg no HC 691.503/ES, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). Ainda, as circunstâncias do delito, por si sós, não são suficientes para revelar a dedicação do réu às atividades criminosas ou seu envolvimento com organização criminosa. Assim, é o caso de aplicação da minorante em questão. E, não havendo outras circunstâncias a considerar, aplico a causa de diminuição na maior fração, de 2/3, tornando as penas definitivas em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal, considerando a quantidade da pena privativa de liberdade, a primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

Também diante da quantidade da pena privativa de liberdade aplicada e da primariedade do acusado, cabível a concessão do benefício previsto no artigo 44 do Código Penal.

Assim, tratando-se de pena superior a um ano, substitui-se a pena corporal por duas restritivas de direitos, conforme prevê o artigo 44, § 2º, do Código Penal. A primeira restritiva de direitos será a prestação de serviços à comunidade, à base de uma hora de serviço por dia de pena substituída. Os serviços serão prestados em entidade a ser indicada por ocasião da execução. A segunda restritiva de direitos será a prestação pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo.

Fixo o dia-multa no patamar unitário mínimo, em razão da ausência de elementos acerca da capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar ARLAN GOMES ALVES pela prática do delito do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, impondo-lhe as penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas

restritivas de direitos, na forma já especificada.

Fica autorizada a destruição da droga apreendida, observadas as cautelas legais.

Tendo em vista o regime prisional imposto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, faculto o recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura, com urgência.

Após o trânsito em julgado, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para aplicação do artigo 15, III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao juízo competente.

P.I.C.

Taboão da Serra, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA